

<제03장 임금.제06절 임금채권의 우선변제>

[예상][1][3.06-2]나머지 임금 및 퇴직금 채권의 변제 순위와 조세·공과금 및 일반 채권과의 관계

《【문제3.6】

<사례>

섬유 제조 업체인 D사는 경영 악화로 인해 2023년 12월 20일 사업장 건물이 경매에 부쳐지게 되었다. D사에는 총 50명의 근로자가 재직 중이었으며, 이들은 퇴직 전 5개월분의 임금과 5년 치의 퇴직금을 지급받지 못한 상태였다. 해당 건물의 매각 대금은 총 10억 원이며, 경매 절차에 참여한 채권자들의 현황은 다음과 같다. 첫째, 근로자 甲을 포함한 50명의 근로자들이 청구한 `최종 3개월분 임금` 1억 5천만 원과 `최종 3년분 퇴직금` 2억 원이 있다. 둘째, 건물에 대하여 경매 개시 전인 2021년에 이미 설정되어 있던 금융기관 E의 `근저당권 채권` 5억 원이 존재한다. 셋째, 근로자들이 청구한 `나머지 2개월분 임금` 1억 원과 `나머지 2년분 퇴직금` 1억 원이 있다. 넷째, 국가가 고지한 D사의 `조세 및 공과금` 채권 1억 원이 있다. 배당 절차에서 근로자들의 임금채권과 다른 담보채권 간의 우선순위가 쟁점이 된 상황이다.

(물음2) 최우선변제 대상에 해당하지 않는 `나머지 임금 및 퇴직금 채권`의 변제 순위에 대하여 조세·공과금 및 일반 채권과의 관계를 중심으로 논하시오. (25점)》

<문제3.6의 물음2> 나머지 임금 및 퇴직금 채권의 변제 순위와 조세·공과금 및 일반 채권과의 관계

I. 문제의 제기

- 사안에서 D사의 경매 절차에서 최우선변제 대상에 해당하지 않는 나머지 임금 및 퇴직금 채권이 조세·공과금 채권 및 일반 채권과 경합하는 상황이다. 쟁점으로 <최우선변제 대상이 아닌 임금 및 퇴직금 채권의 우선변제 순위가 조세·공과금 및 일반 채권과의 관계에서 어떻게 정해지는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 최우선변제 대상 외 임금채권의 법적 성격과 조세·공과금 및 일반 채권과의 변제 순위를 논한다.

II. 임금채권 우선변제권의 일반 법리

1. 우선변제권의 의의 및 범위

(1) 법적 근거

- "근로기준법 제38조 제1항"은 임금, 퇴직금, 재해보상금, 그 밖에 근로관계로 인한 채권은 사용자의 총재산에 대하여 조세·공과금 및 다른 채권에 우선하여 변제되어야 한다고 규정하고 있다. 이는 사용자가 파산하거나 사용자의 재산이 강제집행되는 경우 근로자가 임금을 받지 못해 생활이 곤란해지는 것을 방지하기 위한 제도적 장치이다.

(2) 우선변제의 범위

- 최우선변제 대상인 최종 3개월분 임금 등을 제외한 나머지 모든 근로관계 채권이 이 일반 우선변제권의 대상이 된다. 사안의 나머지 2개월분 임금과 나머지 2년분 퇴직금이 이에 해당한다.

2. 담보채권과의 관계 (후순위성)

(1) 저당권 등 담보권과의 관계

- 임금채권 우선변제권은 사용자의 총재산에 대하여 행사할 수 있으나, 질권이나 저당권 등 담보물권에 의하여 담보된 채권에는 우선하지 못한다. 즉, 임금채권 발생 시기와 저당권 설정 시기를 불문하고 최우선변제 범위를 제외한 임금채권은 담보권보다 후순위이다.

(2) 취지

- 이는 담보권자의 예측 가능성을 보호하고 거래의 안전을 도모하기 위함이다. 만약 모든 임금채권이 저당권에 우선한다면 금융기관 등의 담보 가치 평가가 불가능해져 금융 시장에 혼란을 초래할 수 있기 때문이다.

III. 조세·공과금 및 일반 채권과의 관계

1. 조세 채권과의 관계

(1) 원칙적 우선순위

- "근로기준법 제38조 제1항"에 명시된 바와 같이, 임금채권은 원칙적으로 조세·공과금에 우선한다. 이는 조세 채권의 공익성보다 근로자의 생존권 보장이라는 사회 정책적 목적을 우선시한 결과이다.

(2) 예외적 사항

- 조세 채권 중 당해세(해당 재산 자체에 부과된 조세)의 경우 국세기본법 등에 따라 담보권보다 우선하는 경우가 있으나, 임금채권과의 관계에서는 여전히 근로기준법의 특별 규정이 우선 적용되어 임금채권이 조세보다 우위에 서는 것이 "판례" 및 통설의 태도이다.

2. 공과금 및 일반 채권과의 관계

(1) 공과금과의 관계

- 국민연금보험료, 건강보험료 등 공과금 채권에 대해서도 임금채권은 우선한다. 공과금은 성격상 조세에 준하는 효력을 가지나 근로자의 임금보다는 후순위로 배치된다.

(2) 일반 채권과의 관계

- 임금채권은 아무런 담보가 없는 일반적인 상사·민사 채권보다는 항상 우선한다. 이는 임금채권이 가진 법정 우선변제권의 가장 기본적인 효력이다.

IV. 사안의 적용

1. 각 채권의 순위 확정

(1) 1순위 : 최우선변제 임금채권

- 최종 3개월분 임금(1.5억) 및 최종 3년분 퇴직금(2억) 합계 3.5억 원이 가장 먼저 배당된다. 이는 금융기관 E의 근저당권보다도 우선한다.

(2) 2순위 : 금융기관 E의 근저당권 채권

- 2021년에 설정된 근저당권 채권 5억 원이 그 다음 순위이다. 최우선변제 범위를 넘어서는 임금채권은 이 저당권보다 우선할 수 없다.

(3) 3순위 : 나머지 임금 및 퇴직금 채권

- 사안의 나머지 2개월분 임금(1억)과 나머지 2년분 퇴직금(1억) 합계 2억 원은 우선변제권을 가지므로, 국가의 조세 채권보다 우선하여 배당받을 권리가 있다.

(4) 4순위 : 조세 및 공과금 채권

- 국가가 고지한 D사의 조세 채권 1억 원은 나머지 임금채권보다 후순위이다.

2. 실제 배당 가능액 산출

(1) 배당 재원 및 선순위 배당

- 총 매각 대금 10억 원 중 1순위(3.5억)와 2순위(5억)를 배당하면 남은 금액은 1.5억 원이다.

(2) 나머지 임금채권의 배당

- 3순위인 나머지 임금 및 퇴직금 채권 총액은 2억 원이지만, 남은 재원이 1.5억 원뿐이므로 이 금액 범위 내에서만 변제받게 된다. 따라서 4순위인 조세 채권 1억 원은 배당받지 못하게 된다.

V. 결론

- 최우선변제 대상에 해당하지 않는 나머지 임금 및 퇴직금 채권은 "근로기준법 제38조 제1항"에 의거하여 국가의 조세·공과금 및 일반 채권보다는 우선하여 변제받는 지위에 있다. 그러나 담보물권인 금융기관 E의 근저당권 채권보다는 후순위이다. 결론적으로 사안의 나머지 임금채권 2억 원은 조세 채권(1억 원)보다 우선하는 순위를 가지나, 앞선 배당 순위(최우선 임금 및 근저당권)에 밀려 남은 재원인 1.5억 원에 대해서만 실질적인 변제를 받게 될 것으로 판단된다.